



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב אדוארד ברנשטיין 10 תל אביב
ע"י חברי הנציגות נורית אורן ומרים וייס
ת.ד. 3580 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. עטרה מני ת.ז. 007823677
2. שלום מני ת.ז. 03108529
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד חגי מידן ו/או סימון טוסון
מרחוב דניאל פריש 3 תל אביב
3. אראלה יואל ת.ז. 001896968
4. דן יואל ת.ז. 007992498
מרחוב אדוארד ברנשטיין 10 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים שכנגד: 1. נציגות הבית המשותף ברחוב אדוארד ברנשטיין 10 תל אביב
ע"י חברת הנציגות נורית אורן ומרים וייס
2. מרים וייס
מרחוב אדוארד ברנשטיין 10/3 תל אביב
3. נורית אורן
מתתיהו אורן
שניהם מרחוב אדוארד ברנשטיין 10/4 תל אביב
4. אסתר שפונדר
מרחוב אדוארד ברנשטיין 10/2 תל אביב
5. דבורה קטוני
אברהם קטוני
מרחוב אדוארד ברנשטיין 10/1 תל אביב

פסק דין

מבוא

התובעת דנן עניינה בבית המשותף ברחוב אדוארד ברנשטיין 10 תל אביב הבנוי על חלקה 191
בגוש 6902 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת הינה נציגות הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים 1-2 (להלן: "מני") הינם בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 3. הנתבעים 3-4 (להלן: "יואל") הינם בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 5.

לטענת התובעת הנתבעים חדלו מלשלם את חלקם במיסי הנציגות שנועדו להחזקת הרכוש המשותף בבית. חוב מני מסתכם בסך של 8,984 ₪ נכון ליום 31.03.11 בגין תקופה המתחילה ביום 01.01.05. חוב יואל מסתכם בסך של 12,702 ₪ נכון ליום 31.03.11 בגין תקופה המתחילה ביום 01.01.05.

מני הגישו כתב הגנה מטעמם וכן כתב תביעה שכנגד. טענתם המרכזית היא כי תחשיב הנציגות שגוי מאחר ולא חושבו הוצאות להחזקת מערכת החימום וההסקה המרכזית בבית הממומנות על ידי הנתבעים בלבד. בנסיבות אלה, לא רק שאין חוב של מני לנציגות אלא שהנציגות אף צריכה להשיב למני סכומים ששולמו על ידם ביתר.

יואל הגישו, גם הם, כתב הגנה ותביעה שכנגד וגם טענתם המרכזית היא כי תחשיב הנציגות שגוי כאמור לעיל, לאור אי הכללתן של הוצאות החזקת מערכת החימום וההסקה. לטענת יואל, הנתבעים שכנגד התנתקו ממערכת החימום וההסקה ולא שילמו את חלקם בהוצאות בהתאם להוראות הדין. רק יואל ומני נשאו בעלויות אלו ועל הנתבעים שכנגד להשיב הסכומים העודפים ששולמו. ליואל גם השגות בנוגע לחיובי הנציגות שנתבעו.

בכתב ההגנה שכנגד טוענים הנתבעים שכנגד כי לאור היות ארבעת הדירות המתנתקות רוב בבית (הן על פי שטח הרצפות, הן על פי מספר דירות, הן על פי החלק ברכוש המשותף והן על פי חלוקת הוצאות החימום עובר להתנתקות), והוסכם ברוב זה על חלוקת הוצאות שונה, כפי שניתן לעשות על פי הוראות הדין, אזי שהנתבעים שכנגד אינם חייבים בכל תשלום בגין מערכת החימום מאז התנתקו ממנה.

ביום 19.07.11 התקיים דיון בתובענה במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:

1. "אנו מסכימים כי סכום החוב לנציגות הוא כמפורט בכתב התביעה וכי סכום החוב בתביעה שכנגד הינו 20,000 ₪.

2. המחלוקת שבין הצדדים היא בנוגע לפרשנותו של סעיף 4' לתקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמע' המרכזית בבית משותף) תשנ"א 1991..."

הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

דיון

הוראת סעיף 59ב לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") קובעת כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

"(א) בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה (להלן - המערכת המרכזית), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה לא יהיה רשאי להינתק מאחד מהם בלבד; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק.

(ב) שר האנרגיה והתשתית יקבע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מהי הינתקות לענין סעיף זה, מה התנאים המאפשרים הינתקות ובאילו תנאים היא תבוצע.

(ג) הינתקות כאמור בסעיף קטן (א) לא תגרע מזכויותיו של בעל הדירה במערכת המרכזית שניתק ממנה, ולא תפטור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה.

(ד) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האנרגיה והתשתית ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בענין תשלום הוצאות כאמור בסעיף קטן (ג) שישלם בעל הדירה שניתק מהמערכת המרכזית, וכן בענין חלקו בהוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית, בהביאו בחשבון את שיעור הגידול בהוצאות אלה שנגרם לדיירים האחרים, כתוצאה מההינתקות"

בהתאם להוראת החוק האמורה הותקנו תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית המשותף), תשנ"א – 1991 (להלן: "התקנות") ובמסגרתן נקבע באופן כללי כי המתנתק ימשיך לשאת בהוצאות להחזקה תקינה של המערכת המרכזית על פי חלקו כדין. אולם, ביחס להוצאות השוטפות נקבעה הנחה בתשלום על פי המנגנון המפורט בתקנות.

תקנה 4 לתקנות עוסקת בהוראות מעבר ובמסגרתה נקבעו כללים לתחולת התקנות.

תקנה 4(ב) לתקנות, נשוא המחלוקת דנן, קובעת כי:

"הסכימו המתנתק ובעלי הדירות האחרים בבית המשותף לפני תחילתן של תקנות אלה, על שיעור ההשתתפות של המתנתק בהוצאות, או קבע המפקח או בית משפט מוסמך את שיעור ההשתתפות כאמור, יהיה תוקפה של הסכמה או של קביעה כאמור עד יום תחילתן של תקנות אלה, וממועד זה ואילך יחולו הוראות תקנות אלה, זולת אם הסכימו המתנתק ובעלי הדירות האחרים, ביניהם, אחרת"

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני קובע כי הדין הוא עם הנתבעים/התובעים שכנגד, בכל הנוגע לפרשנות תקנה 4(ב) לתקנות ככלל, ושאלת החבות בהוצאות החזקת מערכת החימום המרכזית בבית הפרט.

כבר בפתיח הדברים יש להבהיר כי קריאתם של הנתבעים שכנגד את הוראות התקנה הינה שגויה, הן לתוכנה והן בהקשר הדברים.

תקנה 4 לתקנות קובעת הוראות תחולה לפיהן מיום תחילת תוקפן של התקנות, בשנת 1991 (הרבה לפני הניתוק הראשון בבית בשנת 2002) גוברות הוראות התקנות על כל הסדר או הסכמה. למעלה מכך, התקנה קובעת כי הוראות התקנות אף גוברות על כל קביעת שיפוטית קודמת של מפקח או בית משפט בנוגע לשיעור ההשתתפות בהוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים שכנגד קוראים בסיפא של התקנה – "זולת אם הסכימו המתנתק ובעלי הדירות האחרים בניהם, אחרת" – זכות לבעלי הדירות להגיע בהסכמת רוב להסדר שונה מזה הקבוע בהוראות התקנות. דא עקא, לא ניתן לקרוא את הסיפא של התקנה במנותק מן הרישא שלה. התקנה עניינה במקרה בו, עובר להתקנת התקנות, היה קיים הסדר או הכרעה שיפוטית בדבר שיעור השתתפות. במקרה כזה, על פי לשון התקנה, רשאים בעלי הדירות להסכים כי הוראות התקנות לא יחולו וימשיך לחול ההסדר הקודם.

לאור האמור לעיל, ובהתחשב בכך שהתנתקות הנתבעים שכנגד החלה כעשור לאחר התקנת התקנות, הרי, שממילא, אין בהוראות תקנה 4(ב) לתקנות לסייע לנתבעים שכנגד.

וידוגש, אין בהוראות החוק או התקנות קביעה כי הוראות התקנות אינן ניתנות להתניה. משכך יכולים בעלי הדירות בבית, בהסכמה פה אחד, לקבוע שיעור השתתפות שונה מזה אשר נקבע בתקנות. אולם, ככל שאין הסכמה פה אחד אזי שלא ניתן לחרוג מהוראות התקנות.

זאת ועוד. אף אם נקבל את טענת הנתבעים שכנגד לפיה הסיפא של תקנה 4(ב) לתקנות חלה בכל מקרה (ולאו דווקא בהקשר התקנה כהוראת תחולה) עדין לא ניתן לקבל את פרשנותם לפיה די בהחלטה של רוב של בעלי הדירות כדי לקבוע שיעור השתתפות אחר.

מטיעוני הנתבעים שכנגד עולה כי התהפכו להם היוצרות – המתנתק הוא ה"חריג" בבית הנוקט בסעד עצמי. אין המדובר במצב בו המתנתקים הסכימו כי הנותרים יישארו מחוברים. ההפך הוא הנכון.

ה"מתנתק" במקרה דנן הינם אותם 4 בעלי דירות – הנתבעים שכנגד, ולטענתם הוסכם על שיעור השתתפות אחר מזה אשר נקבע בתקנות, קרי, פטור מלא. דא עקא, אין הסכמה של אלו אשר נותרו מחוברים (התובעים שכנגד) לפטור את הנתבעים שכנגד מתשלום הוצאות ההחזקה על פי התקנות וממילא לא נטען כלל כי היתה הסכמה שכזו. כל טענות הנתבעים שכנגד מתמצות בהחלטות רוב ו בהסכמה שבין המתנתקים עצמם. אולם, אין די בכך לשם מתן פטור מתשלום החיוב על פי הוראות התקנות. גם רוב באסיפה הכללית של בעלי הדירות אינו מספיק לשם כך.

אבהיר כי אומנם, כעקרון, "משטר רוב" שולט ברוב ההליכים הקשורים בניהול בית משותף. אולם, הוראת סעיף 59ב לחוק והתקנות בעקבותיה עניינן בהתנתקות של יחיד ממערכת חימום מרכזית, כסעד עצמי שהדין מקנה לו, ללא צורך בקבלת הסכמה של מי מבעלי הדירות האחרים. הצד השני של אותו "מטבע" המקנה זכות לסעד עצמי, הוא החיוב על פי דין בהשתתפות מלאה בהוצאות ובשיעור מופחת בהוצאות השוטפות. מניה וביה שכל שינוי משיעור קבוע זה בתקנות מחייב הסכמה שבין המתנתק לבין כל בעלי הדירות באחרים, ובפרט, אלו אשר נותרו מחוברים ואשר יישאו בעלויות נוספות עקב שינוי שיעור ההשתתפות של המתנתק.

וידוגש, גם במשטר הרוב הנוהג בניהול הבית המשותף לא ניתן לקבל החלטות המטילות על בעלי דירות חובות או תשלומים שלא בהתאם להוראות הדין ללא הסכמתם. כך בסעיף 62 לחוק בכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הקשור לקביעתו של תקנון מוסכם. כך גם בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי בכל הקשור להחלטות האסיפה הכללית.

העובדה כי במקרה דנן בחר רוב של בעלי דירות להתנתק ממערכת ההסקה, אין בה לשנות "סדרי בראשית" שנקבעו בדין. ויודגש, בהתאם לכתב ההגנה שכנגד, אין המדובר, ממילא, בהתנתקות מתואמת ומוסכמת, אלא, בהתנתקות פרטנית של הנתבעים שכנגד לאורך מספר שנים. בעת התנתקותו של כל אחד מהנתבעים שכנגד היה עליו להגיע להסדר עם כל בעלי הדירות האחרים בבית בדבר שיעור השתתפותו לאחר ההתנתקות, ובפרט היה עליו להגיע להסדר כאמור עם בעלי הדירות שנותרו מחוברים לאותה מערכת. דא עקא, לא נטען, וממילא לא הוכח, כי נעשה כדבר הזה.

ויודגש, היגיון רב עומד מאחורי הוראות התקנות הקובעות את שיעור ההוצאות החל על המתנתק. כשם ש"אתמול" בחרו הנתבעים שכנגד להתנתק ממערכת ההסקה, כך יכולים הם או חליפיהם בזכויות, להתחבר "מחר" מחדש לאותה המערכת, לו יחפצו בכך, ואין מי שיכול למנוע זאת מהם. כמו כן לעצם קיומה של המערכת, ואפשרות ההתחברות מחדש אליה, ישנו ערך כלכלי הנוסף לדירתו של המתנתק (ר' דיון בשיקולים בבסיס החיוב בע"א 385/87 דליה אזוב נ' נציגות הבית המשותף פ"ד מג(4) 586).

בהקשר זה נעיר כי, בהתאם להוראת סעיף 59ב(ג) לחוק עובדת התנתקות הנתבעים שכנגד ממערכת ההסקה המרכזית אינה גורעת מזכויותיהם באותה מערכת. זו היתה ונותרה רכוש משותף בבית והעובדה כי מן דהו התנתק מאותה מערכת איננה הופכת אותה לרכוש הפרטי של אלו שנותרו מחוברים. כל שניתנה לנתבעים שכנגד עקב ההתנתקות היא הנחה בתשלום חלקם הוצאות השוטפות בהתאם לתקנות. הא ותו לא.

זאת ועוד. אומנם, רוב בעלי הדירות רשאי להחליט בדבר כללים להפעלת מערכת ההסקה המרכזית, שעות פעילותה, אופן הפעולה, תחזוקתה וכיוצ"ב. אולם, הרוב, ובודאי שלא רוב מצומצם כמו במקרה דנן (4 מתוך 6 דירות), אינו יכול להחליט על הפסקת הפעלת מערכת חימום המרכזית בבית לחלוטין, כשם שהרוב אינו יכול להחליט להפסיק את פעולת המעלית בבית, למשל, עקב עלויות גבוהות. משמעות החלטות כאלו הינה שלילת זכותו של בעל דירה ברכוש המשותף בבית בניגוד לדין. החלטות כאלה גם עומדות בניגוד לחיוב על פי החוק לשמור על מצבו של הבית כפי שהיה בגמר הבניה (סעיף 58 לחוק) ובהקשר דנן, לשמור על תקינותה ויכולת פעולתה של מערכת החימום המרכזית.

ויעור, הנתבעים שכנגד גם לא הבינו כך את פעולתם שהרי לא כינסו אסיפה לקבלת החלטה בדבר קביעת כללים ומגבלות להפעלת המערכת. כל שעשו היה להתנתק, כל אחד בזמנו, ולאחר מכן להפסיק, חד צדדית, את תשלום חלקם בהוצאות, על פי הסכמה בינם לבין עצמם. אין בפעולתם, ממילא, כל התנהלות של רוב המחליט בנוגע לניהול הרכוש המשותף בבית.

קבלת טענת הנתבעים שכנגד כי די בהחלטת רוב של בעלי דירות כדי לפטור בעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות לאחר התנתקותו, מרוקנת מתוכן את הוראות החוק והתקנות בהקשר זה. אם די



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ברוב של בעלי הדירות שמתנתקים להסכים על חלוקת הוצאות אחרת, ברי כי אלו לא ישלמו דבר בגין החזקת המערכת והוצאות הדין יהפכו לאות מתה. במיוחד אמורים הדברים לאור הוצאות תקנה 4(ב) אשר קובעת, למעשה, כי התקנות אף גוברות באופן כללי על פסיקה שיפוטית קודמת כמפורט לעיל.

הנתבעים שכנגד מבססים את טיעוניהם על פסק הדין בתיק 12/08 בפני המפקחת פרנקל, דא עקא, אין בפסק דין זה לסייע לטענותיהם.

ראשית, אין המדובר שם על התנתקות ממערכת חימום כבמקרה דנן אלא על החלטה בנוגע לניהול הרכוש המשותף בבית. בעוד שהראשון מוסדר בדין פרטני בהוצאות סעיף 59ב לחוק והתקנות, הרי שהשני מוסדר במסגרת הוצאות כלליות לניהול בית משותף בחוק המקרקעין ובתקנות הבית. הבדל מהותי בין השניים כמפורט לעיל.

שנית, בהליך שם דובר על החלטה בדבר אופן הפעלת מערכת החימום המרכזית ובדבר החלפת מנגנון החימום ולא על הפסקת פעילות המערכת לחלוטין. החלטה כפי שהיתה שם הינה החלטה בדבר ניהולו של הרכוש המשותף בבית ולגביה די בהחלטה רוב. יושם אל לב כי המדובר היה שם ברוב משמעותי ביותר, בניגוד למקרה דנן. כמו כן, הפועל היוצא של ההחלטה היה חיסכון בעלויות ולא הטלת חובות או תשלומים נוספים על התובע שם.

שלישית, במקרה דנן לא הוכח, וממילא לא נטען, כי נתקבלה החלטה באסיפה הכללית לפיה תוגבל פעילות מערכת ההסקה או יוחלף מנגנון הפעלתה. טענת הנתבעים שכנגד כל העת היא כי ניתוקם ממערכת החימום מזכה אותם בפטור מתשלום הוצאות החזקתה לאור ההסכם שאליו הגיעו בינם לבין עצמם.

רביעית, בפסק הדין שם נקבע כממצא חד משמעי כי התובע היה חסר תום לב בהתנהלותו, דבר שלא ניתן לטעון ביחס למי מהצדדים בתיק זה.

חמישית, המדובר בפסק דין של ערכאה מקבילה שממילא אין לו כל תוקף מחייב או מנחה כלפי מותב זה.

טענות הנתבעים שכנגד בדבר התנתקות חלקית של התובעים שכנגד ממערכת חימום המים בלבד, אין בה להעלות או להוריד בכל הקשור לתובענה דנן וזאת אף מבלי להידרש לטענת התובעים שכנגד בדבר הנוהג וההסכמה שבין בעלי הדירות המאפשרת התנתקות כאמור.

ראשית, עניין זה לא נכלל בהסכמה הדיונית שבין הצדדים ככזה הדרוש להכרעה, ואינני נדרש לו לצורך בחינת הפרשנות המשפטית של תקנה 4(ב) לתקנות.

שנית, אף אם נקבל את טענת הנתבעים שכנגד כי התובעים שכנגד ביצעו התנתקות שאיננה בהתאם להוצאות סעיף 59ב(א) לחוק, כל שיש בידם היא הטענה כי בנסיבות שכאלה לא זכאים המתנתקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להנחה בתשלום ההוצאות השוטפות בהתאם להוראות התקנות. לא ניתן לקבל את טענת הנתבעים שכנגד, שאיננה נתמכת בהוראות הדין, כי יש לראות בהתנתקות זו התנתקות כללית המצדיקה השבתתה, למעשה, של מערכת החימום המרכזית בבית.

שלישית, אין מחלוקת כי התובעים שכנגד נושאים לבדם בהוצאות להחזקת מערכת החימום. משכך, ממילא, אין כל נפקדות משמעותית לשאלה בדבר חוקיות ההתנתקות החלקית, בכל הקשור להוצאות החזקת המערכת לעבר הנדונות בהליך שבפני.

החוב הכספי

בהתאם להסכמה הדיונית שבין הצדדים חוב מני לנציגות עומד על סך של 8,984 ₪ וחוב יואל לנציגות עומד על סך של 12,702 ₪.

בהתאם לאותה הסכמה דיונית זכאים מני ויואל להחזר בסך של 20,000 ₪ בגין הוצאות שהוציאו להחזקת מערכת החימום המרכזית בבית.

וידגש, אומנם, כתב התביעה שכנגד של מני מפרט סכום החזר בסך של 24,840 ₪ (שהוסכם כי יעמוד על סך של 20,000 ₪). לכאורה, על פי כתב התביעה שכנגד, סכום זה בכללותו מגיע כהחזר למני. אולם, מתוך הנספחים לכתב התביעה שכנגד וכך גם מתוך סיכומי יואל, עולה כי הסכום האמור הינו סכום עודף אשר שולם על ידי מני ויואל במשותף לאורך השנים בנוגע להחזקת מערכת החימום המרכזית. משכך, סכום החזר זה צריך להתחלק בין מני ויואל.

עוד יש להדגיש כי, למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי הוצאות החזקת מערכת החימום נעשו בחלוקה שווה בין בעלי הדירות. כך עולה מכתב ההגנה שכנגד (סעיף 7.3.3.ד). כך גם עולה מסיכומי יואל (סעיף 7 לסיומם). כך גם עולה מן הנספחים לכתב ההגנה של מני.

עילות ההגנה של מני ויואל בנוגע לתביעה העיקרית עניינן בכך שנשאו לבדם בעלויות החזקת מערכת החימום המרכזית בבית. משנקבע, כאמור לעיל, כי הדין הוא עם מני ויואל בהקשר זה, הרי שכל שנותר לבצע הוא קיזוז בין הסכומים הנטענים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל על הנציגות להשיב למני סך של 1,016 ₪ (10,000 ₪ החזר בגין הוצאות החזקת מערכת החימום בקיזוז החוב לנציגות בסך 8,984 ₪).

הנתבעים שכנגד 2-5 יישאו בעלות מימון החזר הכספים בחלקים שווים.

התשלום יבוצע בתוך 7 ימים מקבלת פסק הדין. לא יבוצע התשלום במועד כאמור יישא החוב הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור כל האמור לעיל על יואל לשלם לנציגות סך של 2,702 ₪ (12,702 ₪ חוב לנציגות בקיזוז סך של 10,000 ₪ בגין החזר הוצאות החזקת מערכת החימום המרכזית).

לטענת יואל שולם על ידם סך של 1,172 ₪ ביום 20.05.11 וכן סך של 1,257.74 ₪ ביחד עם הגשת סיכומיהם. ככל שסכומים אלו נתקבלו בידי הנציגות הרי שיש להפחיתם מיתרת החוב האמורה.

את יתרת החוב ישלמו יואל לנציגות בתוך 7 ימים מקבלת פסק הדין. לא יבוצע התשלום במועד כאמור יישא החוב הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ביצוע התשלומים כאמור יהווה הסדרה של כל החובות ההדדיות של הצדדים לתיק זה בנוגע להוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית (כולל מערכת החימום המרכזית) עד לחודש 03/11 כולל.

בכל הקשור לביצוע התשלומים לעתיד מובהר בזה כי על כל בעלי הדירות, כולל הנתבעים שכנגד, לשאת בעלויות להחזקת מערכת החימום המרכזית. בהתאם להוראות התקנות על כל בעלי הדירות לשאת בעלויות החזקת המערכת (תקנה 2 לתקנות) אולם בנוגע להוצאות שוטפות (על בסיס מחיר כמות הדלק הנצרכת) תינתן הנחה לבעלי הדירות אשר דירותיהם מנותקות והם ישלמו סך של 35% מחלקם בהוצאות (כמפורט בתקנה 3 לתקנות).

מובהר בזה כי בעל דירה לא יזכה להנחה כאמור אלא אם התנתק ממערכת החימום והמים כאחד.

בהעדר הסכמה אחרת של כל בעלי הדירות לאופן החלוקה אזי שהתשלום יבוצע בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, קרי בהתאם ליחס שטח הרצפות של כל דירה ולא בחלקים שווים כפי שבוצע בעבר.

מובן גם כי על כל בעלי הדירות, כולל הנתבעים, לשאת בכל ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית, בהתאם לחלקם על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.

בנסיבות דנן בהן נתקבלו, למעשה, התביעה והתביעה שכנגד כאחד, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ב תשרי תשע"ב, 10 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב